1차 부서 교육 교재

중대재해 업무단계 길잡이

업무단계 94개와 단계별 법적 책임·이행내용

2 법령 **28** 이행항목 **94** 업무단계 **20** 부서

담양군 재난안전과

2026. 10. 00.

1차 부서 교육 교재

중대재해 업무단계 길잡이

CONTENTS

차례

· 이 교재를 쓰는 법 03

01 업무단계 체계 04

· 구조 한눈에 보기 · 코드 읽는 법 · 네 계열 · 이행단위 · 이행의무 유형
· 「했다」와 「점검했다」

02 법적 책임 08

· 책임 주체별 처벌 · 기관 면책의 조건 · 부서의 역할

03 업무단계 94단계 해설 10

· IND 중대산업재해 28단계 · CIT 중대시민재해 26단계
· OSH 산업안전보건법 37단계 · MGT 계획·관리 3단계

04 2025년 담양군 이행 현황 21

· 이행률과 판정 · 부서별 현황 · 보완 과제

05 부서 확인 요청 24

· 확인할 것 · 1순위 확인 대상 19단계 · 확인 결과 고르는 법 · 회신 안내

부록 관계 법령 조문 27

· A-1 중대재해 처벌 등에 관한 법률 · A-2 같은 법 시행령
· A-3 산업안전보건법

이 교재를 쓰는 법

교육이 끝나면 부서마다 세 가지가 남아야 합니다

1

체계를 이해한다

법령 2종이 이행항목 28개, 업무단계 94개로 어떻게 나뉘는지

01장

2

우리 부서 몫을 안다

어느 단계를 언제, 어떤 근거로 이행하고 무엇으로 증빙하는지

02·03장 · 부록

3

확인해서 회신한다

문서 0건 19단계의 사유를 회신하고, 나머지 단계는 시스템에서 자체 점검

05장

읽는 순서 01 체계 → 02 법적 책임 → 03 우리 부서 계열 → 04 우리 부서 행 → 05 회신 방법

자료 기준

기준표	법정 이행항목·업무단계 기준표 94단계 (2026-10-12, 신설 6단계 연결 반영본)
문서 범위	온나라 업무문서 2021년 하반기~2026년 상반기. 2025년은 20개 부서 전체, 그 밖의 연도는 6개 부서(재난안전과·물순환사업소·건설과·공공시설사업소·환경과·공간재생과)
문서 수	날짜·제목이 같아도 수발신자가 다르면 별개 문서로 셉니다
법령	국가법령정보센터 현행 법령, 2026. 10. 13. 확인

01

업무단계 체계

법 두 가지가 이행항목 28개, 업무단계 94개로 나뉘고 부서 문서로 증빙되기까지

01 구조 한눈에 보기

02 코드 읽는 법

03 네 계열

04 이행단위

05 이행의무 유형

06 「했다」와 「점검했다」

01 업무단계 체계

담양군 중대재해 통합시스템은 산업안전보건법·중대재해처벌법의 의무를 **법정 이행항목 28개**로 묶고, 실제로 하는 일 단위인 **업무단계 94개**로 나눕니다. 단계마다 법령근거, 법정주기, 이행단위, 이행의무 유형이 정해져 있고, 이행 증빙으로 확정된 온나라 문서 7,612건이 각 단계에 연결되어 있습니다.

1-1 구조 한눈에 보기

적용 법령	법정 이행항목	업무단계	증빙 문서
2종	**28개**	**94개**	**7,612건**
산업안전보건법 중대재해처벌법	조문이 요구하는 의무 한 덩어리	하는 일 하나, 주기·단위 하나	온나라 결재 문서 2021하~2026상

예시 · 종사자 의견 청취

중처법 시행령 제4조제7호	종사자 의견 청취 및 개선방안 이행	**IND-07-01** 반기 1회 이상 점검	문서 408건 부서별 반기 점검

시스템은 업무단계 단위로 이행 여부를 판정합니다. 부서 문서가 없으면 단계가 비고, 단계가 비면 그 위의 법 의무가 증명되지 않습니다.

1-2 코드 읽는 법

IND - 07 - 01

IND 계열 · 중대산업재해

07 이행항목 · 종사자 의견 청취

01 업무단계 · 의견 청취 절차 운영 및 반기 점검

코드는 검토가 끝날 때까지 바꾸지 않습니다. 회신할 때도 코드로 지칭해 주십시오.

1-3 네 계열

계열	이름	근거	대상	단계	정기 의무
CIT	중대시민재해	중처법 제9조, 시행령 제8~11조	군이 관리하는 공중이용시설, 원료·제조물	26	13
IND	중대산업재해	중처법 제4·5조, 시행령 제4·5조	군이 고용한 종사자	28	9
OSH	산업안전보건법	산안법과 시행령·시행규칙·기준규칙	교육·건강진단·작업환경·도급·건설공사 발주	37	12
MGT	계획·관리	중처법 제4·9조(관리업무)	종합계획, 부서별 안전계획	3	0
계				**94**	**34**

1-4 이행단위 — 누가, 몇 번

9
L1 군 전체
군 전체로 한 번
경영방침, 전담조직, 안전·보건관리자 선임, 산업안전보건위원회, 안전보건관리규정

70
L2 부서
부서마다
위험성평가, 안전보건교육, 의견 청취, 반기 점검, 예산 집행

13
L3 공사·용역
공사·용역 건마다
건설공사 발주자 9단계, 도급사업 안전보건 4단계

2
L3 시설
공중이용시설마다
안전계획 수립, 안전점검·이행점검

> **위탁해도 기록은 부서에**
> 작업환경측정·건강진단·건설재해예방 기술지도 7단계는 법상 외부기관에 맡겨야 하고(위탁필수), 12단계는 위탁해도 됩니다(위탁선택). 위탁하더라도 결과를 받아 확인·조치한 기록은 부서에 남아야 합니다.

1-5 이행의무 유형 — 문서 0건의 뜻

유형	단계	언제 하나	문서 0건이면
정기 정기주기	34	법정주기마다 (예: 위험성평가 연 1회, 교육 매반기)	미이행
상시 상시·최초	24	최초 마련, 매년 수립, 상시 유지	미이행
조건 조건부(대상 발생)	22	해당 공사·작업·대상이 있을 때	대상이 없었을 수 있음
조건 조건부(사유 발생)	14	재해·명령·인력 변동 등 사유가 생길 때	사유가 없었을 수 있음

대상이나 사유가 실제로 있었는데 문서가 없다면 조건부 단계도 미이행입니다. 이행률은 법정주기가 조문에 정해진 **정기의무 34단계**만으로 계산합니다.

1-6 「했다」와 「점검했다」는 별개의 의무

행위 의무 · 상시
공중이용시설 안전 담당 인력 확보
CIT-01-03 · 최초 배치, 인력 변동 시

→

점검 의무 · 반기 1회 이상
인력 확보 여부 반기 점검
CIT-01-12 · 신설 · 이행률 포함

중처법 시행령 제8조제5호·제10조제5호는 인력·예산·안전계획을 갖추는 의무와 별도로, 그 이행 여부를 반기 1회 이상 점검하라고 정합니다. 법률 컨설팅 회신(2026. 10. 6.)도 같은 취지입니다.

> **「확보 의무는 상시성을 가지는 행위 의무이고, 점검 의무는 그 이행 여부를 판단하는 것으로 별개로 해석되어야 한다」**
> 법률 컨설팅 회신, 2026. 10. 6.

그래서 점검 단계 6개(CIT-01-12~15, CIT-02-08~09)를 새로 두었고, 부서가 반기마다 제출하는 「중대(산업·시민)재해 이행점검 실시·결과 제출」 문서 80건(11개 부서)이 여기에 연결되어 있습니다.

01장 요약

- 업무단계 94개 중 **70개는 부서**가 이행 단위입니다.
- 이행률은 법정주기가 있는 **정기 의무 34단계**로 계산합니다.
- 조건부 단계의 문서 0건은 **사유·대상이 없었는지** 부서가 확인해야 판정이 끝납니다.
- 「했다」(확보)와 「점검했다」(반기 점검)는 **각각 증빙**이 필요합니다.

02

법적 책임

의무를 지키지 않아 중대재해가 나면 군수·담양군·부서에 걸리는 책임

01 책임 주체별 처벌

02 기관 면책의 조건

03 부서의 역할

02 법적 책임

의무를 지키지 않아 중대재해가 나면 책임은 **군수(경영책임자), 담양군(기관), 부서의 관리감독자·실무자(행위자)** 세 곳에 걸립니다. 중대재해처벌법 제2조제9호나목은 「지방자치단체의 장」을 경영책임자로 정합니다.

2-1 책임 주체별 처벌

경영책임자 · 중대재해처벌법

군수

사망
1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금, 병과 가능

부상·질병
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금

재범
5년 내 재범 시 2분의 1까지 가중

교육
중대산업재해 발생 시 안전보건교육 이수, 미이수 과태료 5천만원 이하

제6조 · 제8조 · 제10조

기관 · 양벌규정

담양군

중처법
사망 50억원 이하, 부상·질병 10억원 이하 벌금

손해배상
고의·중과실이면 손해액 5배 이내 배상

산안법
사망 시 10억원 이하 벌금

중처법 제7·11·15조 · 산안법 제173조

행위자 · 산업안전보건법

부서 관리감독자 등

사망
안전·보건조치 위반으로 사망: 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금

위반
안전·보건조치 위반 등: 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금

양벌
행위자를 벌하는 외에 기관도 벌함

산안법 제16·167·168·173조

조문 원문은 부록 A에 있습니다(중대재해처벌법 법률 제17907호, 산업안전보건법 법률 제21374호 2026. 8. 1. 시행).

2-2 기관 면책의 조건

「상당한 주의와 감독」을 보여주는 것이 부서 문서입니다

중처법 제7·11·15조와 산안법 제173조는 모두 「기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우」에는 벌하지 않는다는 단서를 둡니다.

2-3 부서의 역할 — 관리감독자

산안법 제16조의 **관리감독자**는 「사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람」입니다. **안전보건관리책임자**는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람으로, 산업재해 예방계획·안전보건교육·건강진단·재발방지대책 등 9개 업무를 총괄합니다(제15조).

담양군 지정 현황 안전보건관리책임자 확인 후 기입 관리감독자 확인 후 기입

03

업무단계 94단계 해설

이행항목마다 무엇을 해야 하는지와 단계별 법령근거·주기·이행단위

01 IND 중대산업재해 28단계

02 CIT 중대시민재해 26단계

03 OSH 산업안전보건법 37단계

04 MGT 계획·관리 3단계

03 업무단계 94단계 해설

계열별로 법정 이행항목의 이행내용을 먼저 설명하고, 이어지는 표에 그 항목의 업무단계를 모두 실었습니다. 표의 「문서」는 2021년 하반기~2026년 상반기에 연결된 문서 수입니다.

정기 정기주기 · 이행률 포함 | 상시 상시·최초 | 대상 사유 조건부 | 0 문서 없음(정기·상시) | 신설 2026. 10. 신설

3-1 IND 중대산업재해 — 28단계

중대재해처벌법 제4조와 시행령 제4조 9개 호가 거의 그대로 이행항목이 됩니다. 1·2·6호는 군 단위로 재난안전과가 주관하고, 나머지는 부서가 직접 이행합니다. 부서가 반기마다 내는 「중대재해 이행점검 결과 제출」 문서가 이 계열 반기 점검 단계의 핵심 증빙입니다.

안전·보건 목표 및 경영방침 설정 1단계

군수가 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 정하고 공표합니다. 군 단위로 재난안전과가 주관합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-01-01	안전·보건 목표 및 경영방침 설정·공표	중처법 시행령 제4조제1호	최초 설정, 변경 시	군	상시	1

안전보건 전담조직 설치·운영 1단계

안전·보건 업무를 총괄·관리하는 전담조직을 두고 인력을 배치합니다. 담양군은 재난안전과 중대재해팀이 해당합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-02-01	안전보건 업무 전담조직 설치 및 전담인력 배치	중처법 시행령 제4조제2호	최초 설치, 조직·인력 변경 시	군	상시	5

유해·위험요인 확인·개선 절차 마련 및 위험성평가 실시 5단계

부서의 작업에서 유해·위험요인을 찾아 위험성을 평가하고 개선합니다. 정기평가는 연 1회 이상, 재해 발생·작업 변경 때는 수시평가를 하고, 개선조치 결과를 제출합니다. 고위험 작업은 착수 전에 안전작업계획을 세웁니다. 2026. 2. 19. 산안법 개정으로 근로자대표가 요구하면 평가에 참여시켜야 합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-03-01	위험성평가 실시계획 수립 및 시행	산안법 제36조, 중처법 시행령 제4조제3호	정기평가 연 1회 이상	부서	정기	217
IND-03-02	유해·위험요인 파악(종사자 설문조사)	산안법 제36조제2항, 중처법 시행령 제4조제3호	위험성평가 실시 시	부서	대상	48
IND-03-03	위험성평가 결과 개선조치 이행 및 조치결과 제출	산안법 제36조제1항, 중처법 시행령 제4조제3호	위험성 감소대책 필요 시	부서	사유	103

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-03-04	수시 위험성평가 실시(산업재해 발생 등)	산안법 제36조	산업재해 발생 시, 작업내용 변경 시	부서	사유	0
IND-03-05	고위험 작업 안전작업계획 수립·제출	산안법 제36조, 중처법 시행령 제4조제3호	고위험 작업 착수 전	부서	대상	251

안전·보건 예산 편성 및 집행 2단계

재해 예방에 필요한 인력·시설·장비 구비와 유해·위험요인 개선 예산을 편성하고, 편성한 용도대로 집행합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-04-01	안전·보건 예산 편성	중처법 시행령 제4조제4호	예산 편성 시	부서	상시	2
IND-04-02	안전·보건 예산 집행(안전물품·용역 등)	중처법 시행령 제4조제4호	사업 시행 시	부서	대상	35

안전보건관리책임자등의 지정·평가 및 교육 5단계

안전보건관리책임자·관리감독자를 지정하고, 업무 수행에 필요한 권한과 예산을 주며, 평가기준을 마련해 반기 1회 이상 평가합니다. 신규 지정 후 3개월 이내, 이후 2년마다 직무교육을 받습니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-05-01	안전보건관리책임자·관리감독자 지정·변경	산안법 제15조·제16조, 중처법 시행령 제4조제5호	최초 지정, 인사이동·조직 변경 시	부서	상시	134
IND-05-02	안전보건관리책임자·관리감독자 직무교육 실시	산안법 제32조제1항, 시행규칙 제29조	신규교육 3개월 이내, 이후 2년마다 1회	부서	정기	37
IND-05-03	안전보건관리책임자등에 대한 권한·예산 부여	중처법 시행령 제4조제5호가목	최초 부여, 조직·직제 변경 시	부서	상시	1
IND-05-04	안전보건관리책임자등 업무수행 평가기준 마련	중처법 시행령 제4조제5호나목	최초 마련, 기준 변경 시	부서	상시	1
IND-05-05	안전보건관리책임자등 업무수행 반기 평가·관리	중처법 시행령 제4조제5호나목	반기 1회 이상	부서	정기	181

안전관리자·보건관리자 배치 3단계

법정 기준에 맞게 안전관리자·보건관리자 등을 선임하거나 전문기관에 위탁합니다. 군 단위로 위탁용역 계약을 관리합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-06-01	안전관리자 선임 및 위탁용역 계약 관리	산안법 제17조·제32조, 시행령 제16조·제19조, 중처법 시행령 제4조제6호	선임사유 발생일부터 14일 이내	군	사유	19
IND-06-02	보건관리자 선임 및 위탁용역 계약 관리	산안법 제18조·제32조, 시행령 제20조·제23조, 중처법 시행령 제4조제6호	선임사유 발생일부터 14일 이내	군	사유	10
IND-06-03	안전보건관리담당자·산업보건의 선임 또는 선임제외 근거 관리	산안법 제19조·제22조·제32조	선임사유 발생일부터 14일 이내	군	사유	0

종사자 의견 청취 및 개선방안 이행 1단계

종사자의 안전·보건 의견을 듣는 절차를 마련해 운영하고, 개선방안을 이행했는지 반기 1회 이상 점검합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-07-01	종사자 의견 청취 절차 운영 및 반기 점검	중처법 시행령 제4조제7호	반기 1회 이상	부서	정기	408

중대산업재해 대응 매뉴얼 마련 및 점검 4단계

중대산업재해가 발생하거나 급박한 위험이 있을 때의 작업중지·대피·구호·재발방지 매뉴얼을 마련하고, 매뉴얼대로 조치하는지 반기 1회 이상 점검합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-08-01	중대재해 발생 대비 대응 매뉴얼 마련	중처법 시행령 제4조제8호	최초 마련, 개정 시	부서	상시	2
IND-08-02	작업중지 요청·조치 및 해제	산안법 제51조~제54조	급박한 위험 발생 시, 중대재해 발생 시	부서	사유	0
IND-08-03	중대산업재해 발생 시 경영책임자 교육 수강 및 발생사실 공표	중처법 제8조·제13조	중대산업재해 발생·형 확정 시	부서	사유	0
IND-08-04	대응 매뉴얼 조치 여부 반기 점검	중처법 시행령 제4조제8호	반기 1회 이상	부서	정기	181

도급·용역·위탁 안전보건 확보기준 마련 및 점검 2단계

도급·용역·위탁 시 수급인의 안전·보건 역량 평가, 안전관리 비용, 공사기간 기준과 절차를 마련하고, 그 기준대로 했는지 반기 1회 이상 점검합니다. 모든 계약에 적용됩니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-09-01	도급·용역·위탁 안전보건 확보 기준·절차 마련	중처법 시행령 제4조제9호	최초 마련, 변경 시	부서	상시	1
IND-09-02	도급·용역·위탁 안전보건 확보 기준 이행 반기 점검	중처법 시행령 제4조제9호	반기 1회 이상	부서	정기	179

안전·보건 관계 법령 의무이행 점검 3단계

안전·보건 관계 법령의 의무가 이행되는지 반기 1회 이상 점검계획을 세워 부서별로 점검하고, 결과를 군수에게 보고합니다. 부서의 「중대재해 이행점검 결과 제출」 문서가 증빙입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-10-01	반기 의무이행 점검계획 수립·시달	중처법 시행령 제4조제3호·제7호·제8호·제9호 및 제5조제2항	반기 1회 이상	부서	정기	1
IND-10-02	부서별 의무이행 점검 결과 제출	중처법 시행령 제4조제3호·제7호·제8호·제9호 및 제5조제2항	반기 1회 이상	부서	정기	690
IND-10-03	의무이행 점검 결과 경영책임자 보고	중처법 시행령 제5조제2항	반기 1회 이상	부서	정기	14

개선·시정명령 이행 조치 1단계

중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선·시정을 명하면 이를 이행하고 결과를 보고합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
IND-11-01	중앙행정기관·지자체 개선·시정명령 접수 및 이행조치 결과 보고	중처법 제4조제1항제3호	개선·시정명령 수령 시	부서	사유	0

3-2 CIT 중대시민재해 — 26단계

군이 실질적으로 지배·운영·관리하는 공중이용시설과 원료·제조물로 시민이 다치지 않도록 하는 의무입니다(중처법 제9조). 시설을 관리하는 부서가 해당하며, 이번에 신설한 점검 6단계가 모두 이 계열에 있습니다.

중대시민재해 예방 안전관리체계 구축·이행 15단계

군이 관리하는 공중이용시설(교량·상하수도·건축물 등)에 안전 담당 인력과 예산을 갖추고, 안전계획을 매년 세워 이행하며, 관계 법령상 점검을 하고, 업무처리절차와 도급·용역·위탁 기준을 마련합니다. 인력·예산·안전계획은 반기 1회 이상, 업무처리절차·도급기준은 연 1회 이상 이행 여부를 점검합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
CIT-01-01	공중이용시설 안전계획 수립·제출	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제3호·제5호	매년 안전계획 수립 시	시설	상시	73
CIT-01-02	공중이용시설 안전점검·이행점검 실시 및 결과 보고	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제3호·제5호	반기 1회 이상	시설	정기	109
CIT-01-03	공중이용시설 안전 담당 인력 확보	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제1호,제5호	최초 배치, 인력 변동 시	부서	상시	0
CIT-01-04	공중이용시설 안전 예산 편성	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제2호,제5호	예산 편성 시	부서	상시	35
CIT-01-05	공중이용시설 관계 법령상 안전점검 계획 수립	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제3호·제5호	연간 점검계획 수립 시	부서	상시	1
CIT-01-06	중대시민재해 예방 업무처리절차 마련	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제7호, 시행령 제11조제2항제1호	최초 마련, 변경 시	부서	상시	1
CIT-01-07	공중이용시설 도급·용역·위탁 기준·절차 마련	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제8호	최초 마련, 변경 시	부서	상시	1
CIT-01-08	공중이용시설 안전 예산 집행	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제2호,제5호	사업 시행 시	부서	대상	41
CIT-01-09	공중이용시설 안전점검 수행 및 결과 관리	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제3호·제5호	시설별 관계 법령상 점검주기	부서	정기	73
CIT-01-10	업무처리절차 이행 및 1종시설물 대피훈련 실시	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제7호, 시행령 제11조제2항제1호	유해·위험요인 발견 시 / 훈련 실시 시 (1종시설물 대상 없음)	부서	대상	0
CIT-01-11	공중이용시설 도급·용역·위탁 기준 이행 점검	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제8호	연 1회 이상	부서	정기	73

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
CIT-01-12	공중이용시설 안전 담당 인력 확보 여부 반기 점검 신설	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제1호·제5호	반기 1회 이상	부서	정기	80
CIT-01-13	공중이용시설 안전 예산 편성·집행 반기 점검 신설	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제2호·제5호	반기 1회 이상	부서	정기	80
CIT-01-14	공중이용시설 안전계획 수립·이행 반기 점검 신설	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제4호·제5호	반기 1회 이상	부서	정기	80
CIT-01-15	중대시민재해 예방 업무처리절차 이행 연 1회 점검 신설	중처법 제9조제2항, 시행령 제10조제7호, 시행령 제11조제2항제1호	연 1회 이상	부서	정기	80

원료·제조물 관련 안전보건관리체계 구축·이행 9단계

군이 생산·관리하는 원료·제조물(수돗물 등)로 인한 시민 피해를 막기 위해 인력·예산을 갖추고, 유해·위험요인 점검·신고·대응 절차와 도급·용역·위탁 기준을 마련합니다. 각각의 이행 여부를 반기 1회 이상 점검합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
CIT-02-01	원료·제조물 안전 담당 인력 확보	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제1호, 시행령 제9조제2항	최초 배치, 인력 변동 시	부서	상시	0
CIT-02-02	원료·제조물 안전 예산 편성	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제2호, 시행령 제9조제2항	예산 편성 시	부서	상시	1
CIT-02-03	원료·제조물 유해·위험요인 점검·신고·대응 업무처리절차 마련	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제3호, 시행령 제9조제2항	최초 마련, 변경 시	부서	상시	1
CIT-02-04	원료·제조물 도급·용역·위탁 기준·절차 마련	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제4호, 시행령 제9조제2항	최초 마련, 변경 시	부서	상시	1
CIT-02-05	원료·제조물 안전 예산 집행	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제2호, 시행령 제9조제2항	사업 시행 시	부서	대상	85
CIT-02-06	원료·제조물 업무처리절차 이행 반기 점검	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제3호, 시행령 제9조제2항	반기 1회 이상	부서	정기	73
CIT-02-07	원료·제조물 도급·용역·위탁 기준 이행 반기 점검	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제4호, 시행령 제9조제2항	반기 1회 이상	부서	정기	73
CIT-02-08	원료·제조물 안전 담당 인력 확보 여부 반기 점검 신설	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제1호·제5호	반기 1회 이상	부서	정기	80
CIT-02-09	원료·제조물 안전 예산 편성·집행 반기 점검 신설	중처법 제9조제1항, 시행령 제8조제2호·제5호	반기 1회 이상	부서	정기	80

원료·제조물 관계 법령 의무이행 점검 1단계

원료·제조물 관련 개별 법령의 의무가 지켜지는지, 필요한 교육을 이수했는지 반기 1회 이상 점검합니다. 수질검사 성적서 같은 문서가 증빙입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
CIT-03-01	원료·제조물 관계 법령 의무이행 및 교육 이수 반기 점검	중처법 제9조제1항, 시행령 제9조제2항	반기 1회 이상	부서	정기	828

공중이용시설 관계 법령 의무이행 및 교육 이수 점검 1단계

공중이용시설 관련 개별 법령의 의무 이행과 안전관리자 교육 이수 여부를 연 1회 이상 점검합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
CIT-04-01	공중이용시설 관계 법령 의무이행 및 안전관리자 교육 이수 연 1회 점검	중처법 제9조제2항, 시행령 제11조	연 1회 이상	부서	정기	103

3-3 OSH 산업안전보건법 — 37단계

현장의 안전·보건 조치는 산업안전보건법이 정합니다. 전 부서 공통은 안전보건교육·건강진단·순회점검 조치이고, 현업 근로자가 있는 부서는 작업환경측정·밀폐공간·온열질환이, 공사를 발주하는 부서는 도급·건설공사 발주자 13단계가 공사마다 더해집니다.

안전·보건관리자 사업장 순회점검 및 개선조치 3단계

안전관리자·보건관리자(위탁기관)가 사업장을 순회점검하고 결과를 통보하면, 부서는 지적사항을 조치하고 결과를 제출합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-01-01	안전관리 현장 순회점검 실시 및 결과 통보	산안법 제17조·제64조, 시행령 제18조제1항	안전관리자 직무 수행 시	부서	대상	229
OSH-01-02	보건관리 현장 순회점검 실시 및 결과 통보	산안법 제18조·제64조, 시행령 제22조제1항	보건관리자 직무 수행 시	부서	대상	173
OSH-01-03	순회점검 지적사항 조치결과 제출	산안법 제17조·제18조·제64조, 중처법 시행령 제4조제3호	점검 지적사항 발생 시	부서	사유	373

산업안전보건위원회 구성·운영 2단계

노사 동수로 산업안전보건위원회를 구성하고 분기마다 1회 이상 회의를 엽니다. 군 단위입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-02-01	산업안전보건위원회 회의 개최 및 결과 보고	산안법 제24조, 시행령 제37조	분기마다 1회 이상	군	정기	234
OSH-02-02	산업안전보건위원회 위원 구성·변경	산안법 제24조, 시행령 제34조·제35조	위원 변경 시	군	사유	8

종사자 안전보건교육 실시 6단계

근로자 정기교육(매반기 사무직 6시간, 그 외 12시간 이상), 유해·위험작업 특별교육, 건설업 기초안전보건교육 이수 확인을 하고, 법령 요지와 안전보건표지를 게시합니다. 부서는 교육 결과를 제출합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-03-01	안전보건교육 계획 수립 및 실시	산안법 제29조제1항, 시행규칙 제26조 및 별표 4	정기교육 매반기 6시간(사무직)·12시간(사무직 외) 이상	부서	정기	279
OSH-03-02	부서별 안전보건교육 결과 제출·점검	산안법 제29조, 중처법 시행령 제5조제2항제3호	반기 1회 이상	부서	정기	836
OSH-03-03	안전보건교육 비용 집행 및 교육환경 지원	산안법 제29조·제32조	교육 실시 시	부서	대상	6
OSH-03-04	유해·위험작업 종사자 특별교육 실시	산안법 제29조제3항, 시행규칙 별표 5	16시간 이상(단기간 작업 2시간 이상)	부서	정기	7
OSH-03-05	건설업 기초안전보건교육 이수 확인	산안법 제31조	4시간	부서	정기	0
OSH-03-06	안전보건 법령 요지 게시 및 안전보건표지 설치·부착	산안법 제34조·제37조	상시 게시·부착	부서	상시	0

산업재해 보고 및 재발방지대책 수립 2단계

산업재해가 발생하면 1개월 이내에 산업재해조사표를 제출하고 재발방지대책을 세워 이행합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-04-01	산업재해조사표 제출	산안법 제57조제3항, 시행규칙 제73조	산업재해 발생일부터 1개월 이내	부서	사유	29
OSH-04-02	재발방지대책 수립·이행	중처법 제4조제1항제2호	재해 발생 시	부서	사유	28

작업환경측정 실시 3단계

유해인자에 노출되는 작업장은 6개월에 1회 이상 측정기관에 맡겨 작업환경을 측정하고, 결과를 근로자에게 알리며 필요하면 설명회를 엽니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-05-01	작업환경측정 실시계획 수립·시행	산안법 제125조, 시행규칙 제190조	6개월에 1회 이상	부서	정기	6
OSH-05-02	작업환경측정 결과 통보 및 측정비용 집행	산안법 제125조제6항	6개월에 1회 이상	부서	정기	16
OSH-05-03	작업환경측정 결과 설명회 개최	산안법 제125조제7항	측정 결과 통보 시(근로자대표 요구 시)	부서	대상	0

근로자 건강진단 실시 3단계

일반건강진단(사무직 2년, 그 외 1년에 1회 이상)과 특수·배치전 건강진단을 하고, 결과에 따라 작업 전환 등 사후관리를 합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-06-01	특수·배치전 건강진단 실시 및 결과 관리	산안법 제130조, 시행규칙 제202조	유해인자별 6~24개월에 1회	부서	정기	44
OSH-06-02	일반건강진단 및 근로자 건강보호 조치	산안법 제129조	사무직 2년, 사무직 외 1년에 1회 이상	부서	정기	495
OSH-06-03	건강진단 결과에 따른 사후관리 조치	산안법 제132조제4항·제5항	건강진단 결과 통보일부터 30일 이내	부서	사유	0

밀폐공간 질식재해 예방 1단계

맨홀·저수조 등 밀폐공간 작업 전에 작업 프로그램을 세우고 산소·유해가스 측정, 환기 등 안전조치를 합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-07-01	밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행 및 안전조치	산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조	밀폐공간 작업 시	부서	대상	152

도급사업 안전보건 점검 4단계

군 사업장 안에서 수급인 근로자가 작업하면 안전보건총괄책임자를 지정하고, 안전보건협의체를 구성해 매월 회의하며, 순회점검과 합동점검을 합니다. 공사·용역 건마다 적용됩니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-08-01	도급사업 순회점검 및 합동 안전보건점검	산안법 제64조, 시행규칙 제80조	순회점검 2일에 1회 이상, 합동점검 2개월에 1회 이상(건설업)	공사	정기	0
OSH-08-02	안전보건총괄책임자 지정	산안법 제62조, 시행령 제52조	상시근로자 100명 이상 또는 총공사금액 20억원 이상 도급 시	공사	상시	0
OSH-08-03	도급인 안전보건협의체 구성	산안법 제64조제1항제1호, 시행규칙 제79조	도급 개시 시, 구성원 변경 시	공사	대상	1
OSH-08-04	도급인 안전보건협의체 회의 개최 및 결과 기록	산안법 제64조제1항제1호, 시행규칙 제79조	매월 1회 이상	공사	정기	0

건설공사 발주자의 산업재해 예방조치 9단계

건설공사를 발주하면 단계별 안전보건대장 작성·확인, 산업안전보건관리비 계상·확인, 재해예방 기술지도 계약, 안전보건조정자 선임, 노사협의체 구성·매월 회의 등을 공사마다 합니다. OSH-09-03은 근거가 건설기술 진흥법이라 존치 여부를 검토 중입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-09-01	발주 건설공사 안전점검 및 자율점검표 관리	산안법 제67조	발주 건설공사 시공 중	공사	대상	1,556
OSH-09-02	건설재해예방 전문지도기관 기술지도 계약	산안법 제73조, 시행령 제59조	공사금액 1억원 이상 120억원 미만 공사 착공 시	공사	대상	206

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-09-03	건설공사 안전관리계획 제출·검토·승인 및 이행확인	건설기술 진흥법 제62조, 시행령 제98조	착공 전	공사	대상	132
OSH-09-04	기본·설계·공사 안전보건대장 작성 및 이행여부 확인	산안법 제67조, 시행규칙 제86조	총공사금액 50억원 이상 공사 계획·설계·시공 단계	공사	대상	28
OSH-09-05	산업안전보건관리비 계상 및 사용내역 확인	산안법 제72조	총공사금액 2천만원 이상 공사 발주 시	공사	대상	39
OSH-09-06	안전보건조정자 선임	산안법 제68조, 시행령 제56조	총공사금액 50억원 이상 분리발주 시	공사	대상	3
OSH-09-07	유해위험방지계획서 작성·제출 확인	산안법 제42조	해당 규모·종류 공사 착공 15일 전	공사	대상	0
OSH-09-08	노사협의체 구성	산안법 제75조	공사금액 120억원 이상 공사 착공 시	공사	대상	0
OSH-09-09	노사협의체 회의 개최 및 결과 기록	산안법 제75조	매월 1회 이상	공사	정기	0

안전보건관리규정 작성·변경 1단계

안전보건관리규정을 작성·변경하고 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거칩니다. 군 단위입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-10-01	안전보건관리규정 작성·변경 및 산업안전보건위원회 심의·의결	산안법 제25조·제26조	제정 시, 변경 사유 발생 시	군	상시	1

작업환경 건강장해 예방조치 3단계

폭염 시 휴식 등 온열질환 예방, 고객응대근로자 건강장해 예방, 물질안전보건자료(MSDS) 게시·비치를 합니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
OSH-11-01	온열질환 예방조치(무더위 휴식시간제 등) 시행	산업안전보건기준에 관한 규칙 제3편 제5장	폭염 대책기간(5~9월)	부서	상시	168
OSH-11-02	고객응대근로자 건강장해 예방조치 및 조치기준 마련	산안법 제41조	민원·상담 업무 배치 시, 피해 발생 시	부서	사유	350
OSH-11-03	물질안전보건자료(MSDS) 작성·게시·비치 및 경고표시	산안법 제110조·제114조·제115조	대상물질 취급·양도 시	부서	대상	1

3-4 MGT 계획·관리 — 3단계

법 조문이 요구하는 서류는 아니지만, 담양군이 시행령 제4조·제10조 의무를 매년 한 장의 계획서로 묶어 운영하는 관리업무입니다. 이행률에는 들어가지 않습니다.

중대재해 예방 안전계획 수립·제출 (관리업무) 2단계

군 종합계획과 부서별 중대재해 예방 안전계획을 매년 수립·제출합니다. 중대시민재해 쪽 직접 근거는 시행령 제10조제4호(안전계획 매년 수립·이행)입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
MGT-01-01	담양군 중대재해 예방 종합계획 수립·시행	중처법 제4조·제9조 및 시행령 제4조·제10조	매년 종합계획 수립 시	부서	상시	1
MGT-01-02	부서별 중대재해 예방 안전계획 수립·제출	중처법 제4조·제9조 및 시행령 제4조·제10조	매년 부서별 계획 수립 시	부서	상시	228

중대재해 예방 역량강화 및 대외협력 (관리업무) 1단계

중대재해 예방 교육·워크숍 등 관리업무입니다.

코드	업무단계	법령근거	주기·시점	단위	유형	문서
MGT-02-01	중대재해 예방 교육·워크숍·제도 운영 및 대외협력	중처법 제16조	교육·행사·공모 시행 시	군	대상	0

04

2025년 담양군 이행 현황

정기 의무 34단계 중 30단계 이행, 부서별 현황과 보완 과제

01 이행률과 판정

02 부서별 현황

03 보완 과제

04 2025년 담양군 이행 현황

2025년 담양군은 정기 의무 34단계 중 30단계에서 이행 문서가 확인되었습니다. 신설 6단계를 빼고 보면 24/28 = 85.7%입니다.

4-1 이행률과 판정

이행률 · 정기 의무	문서 확인 단계	문서 없음	미충족 정기 의무
88.2%	**75**	**15**	**4**
30 / 34단계	94단계 중	조건부 11 · 상시 4	전부 도급·건설 계열

기준: 2025년 20개 부서 온나라 문서. 고유 문서는 날짜·제목·수발신자·발신구분을 함께 보아 셉니다.

4-2 부서별 현황

문서는 2025년 이행 증빙으로 확정된 고유 문서 수, 단계는 그 문서가 붙은 업무단계 수, 정기 충족은 정기 의무 34단계 중 문서가 확인된 단계 수입니다. 부서마다 해당 의무가 달라 순위가 아닙니다.

부서	문서	단계	정기 충족(/34)
재난안전과	598	67	29
물순환사업소	513	46	27
산림정원과	379	30	12
행정과	250	26	13
건설과	241	40	25
농업기술센터농촌지원과	199	39	25
경제교통과	176	43	24
공간재생과	159	25	12
문화체육과	157	40	24
공공시설사업소	148	41	25

부서	문서	단계	정기 충족(/34)
민원과	142	32	24
환경과	140	40	24
향촌복지과	136	36	24
관광과	121	26	12
보건소보건행정과	121	28	13
재무과	121	40	24
농업기술센터기술보급과	114	25	14
농업기술센터미래농업연구단	105	25	11
기획예산실	91	19	11
참여소통실	83	19	11

군 전체 문서 **3,994**건 단계 **75**개 (중복 제외) 정기 충족 **30** / 34

정기 충족이 11~14인 9개 부서

중대산업재해 반기 이행점검 문서는 있지만 중대시민재해(CIT) 이행점검 문서가 없습니다. 관리하는 공중이용시설이나 원료·제조물이 없다면 정상이고, 있다면 문서가 빠진 것이니 확인해 주십시오.

4-3 보완 과제

정기 의무인데 문서가 없는 4단계는 모두 도급·건설 현장의 회의·점검·교육 기록입니다. 현장에서 하고 있다면 온나라에 기록이 남지 않은 것이고, 하지 않고 있다면 실제 공백입니다.

구분	코드	업무단계	확인할 것
정기 · 미충족	OSH-03-05	건설업 기초안전보건교육 이수 확인	공사 착공 시 수급인 근로자 이수증 확인 기록
정기 · 미충족	OSH-08-01	도급사업 순회점검 및 합동 안전보건점검	군 사업장 안 도급 작업의 점검 기록
정기 · 미충족	OSH-08-04	도급인 안전보건협의체 회의 개최 및 결과 기록	매월 협의체 회의록
정기 · 미충족	OSH-09-09	노사협의체 회의 개최 및 결과 기록	120억원 이상 공사의 매월 회의록
상시 · 문서 없음	CIT-01-03	공중이용시설 안전 담당 인력 확보	반기 점검 문서는 80건 있음. 인력 배치 문서가 다른 이름으로 있는지
상시 · 문서 없음	CIT-02-01	원료·제조물 안전 담당 인력 확보	위와 같음
상시 · 문서 없음	OSH-03-06	안전보건 법령 요지 게시 및 안전보건표지 설치·부착	게시 사진 등 다른 증빙
상시 · 문서 없음	OSH-08-02	안전보건총괄책임자 지정	해당 규모 도급 여부와 지정 기록

그 밖의 조건부 11단계(CIT-01-10, IND-03-04, IND-06-03, IND-08-02, IND-08-03, IND-11-01, MGT-02-01, OSH-05-03, OSH-06-03, OSH-09-07, OSH-09-08)는 해당 사유·대상이 실제로 있었는지 부서 확인이 필요합니다. 위 8단계와 이 11단계, 모두 19단계가 05장의 1순위 확인 대상입니다.

05

부서 확인 요청

1순위는 문서 0건 단계 확인, 나머지는 시스템에서 자체 점검

01 확인할 것

02 1순위 확인 대상 19단계

03 확인 결과 고르는 법

04 회신 안내

05 부서 확인 요청

부서의 회신이 반영돼야 우리 군의 이행률과 공백 진단이 확정됩니다. 부서 부담을 줄이려고 이번 회신은 **문서가 한 건도 없는 단계**로 좁혔습니다. 나머지 업무단계는 목록을 따로 드리지 않고, 각 부서가 시스템에서 직접 점검합니다.

5-1 확인할 것

1 1순위 · 문서 0건 단계 확인

필수 회신 · 회신서(엑셀)

- ☐ 해당 공사·작업·사유가 없었는지
- ☐ 있었는데 기록을 온나라 밖에 따로 보관 중인지
- ☐ 있었는데 문서가 빠졌는지

2 자체 점검 · 시스템에서 직접

목록 제공 없음 · 결과 3가지만 표시

- ☐ 우리 부서 업무단계별 연결 문서 확인
- ☐ 빠진 문서는 직접 등록·연결
- ☐ 잘못 연결된 문서는 해제·수정 요청

3 2순위 · 확인 대상 문서 판정

이번 회신 대상 아님

- ☐ 제목만으로 판정하지 못한 문서의 원문 판정
- ☐ 1순위 회신을 받은 뒤 일정·방법 안내

5-2 1순위 확인 대상 19단계

2021년 하반기~2026년 상반기 온나라 문서에서 20개 부서 모두 이행 문서가 한 건도 없었던 단계입니다. 기준 연도는 2025년입니다. 군 단위 2단계(IND-06-03, MGT-02-01)는 재난안전과만, 나머지 17단계는 전 부서가 회신합니다.

코드	업무단계	유형	언제 해당하나	회신
CIT-01-03	공중이용시설 안전 담당 인력 확보	상시	관리하는 공중이용시설이 있을 때 (최초 배치·인력 변동 시)	전 부서
CIT-01-10	업무처리절차 이행 및 1종시설물 대피훈련 실시	대상	1종시설물이 있거나 유해·위험요인을 발견했을 때	전 부서
CIT-02-01	원료·제조물 안전 담당 인력 확보	상시	관리하는 원료·제조물이 있을 때 (최초 배치·인력 변동 시)	전 부서
IND-03-04	수시 위험성평가 실시(산업재해 발생 등)	사유	산업재해 발생 시, 작업내용 변경 시	전 부서
IND-06-03	안전보건관리담당자·산업보건의 선임 또는 선임제외 근거 관리	사유	선임사유 발생일부터 14일 이내	재난안전과
IND-08-02	작업중지 요청·조치 및 해제	사유	급박한 위험 발생 시, 중대재해 발생 시	전 부서
IND-08-03	중대산업재해 발생 시 경영책임자 교육 수강 및 발생사실 공표	사유	중대산업재해 발생·형 확정 시	전 부서
IND-11-01	중앙행정기관·지자체 개선·시정명령 접수 및 이행조치 결과 보고	사유	개선·시정명령 수령 시	전 부서

코드	업무단계	유형	언제 해당하나	회신
MGT-02-01	중대재해 예방 교육·워크숍·제도 운영 및 대외협력	대상	교육·행사·공모 시행 시	재난안전과
OSH-03-05	건설업 기초안전보건교육 이수 확인	정기	건설 일용근로자를 채용했을 때	전 부서
OSH-03-06	안전보건 법령 요지 게시 및 안전보건표지 설치·부착	상시	상시 게시·부착	전 부서
OSH-05-03	작업환경측정 결과 설명회 개최	대상	측정 결과 통보 시(근로자대표 요구 시)	전 부서
OSH-06-03	건강진단 결과에 따른 사후관리 조치	사유	건강진단 결과 통보일부터 30일 이내	전 부서
OSH-08-01	도급사업 순회점검 및 합동 안전보건점검	정기	도급·건설 현장이 있을 때 (순회 2일 1회, 합동 2개월 1회)	전 부서
OSH-08-02	안전보건총괄책임자 지정	상시	상시근로자 100명 이상 또는 총공사금액 20억원 이상 도급 시	전 부서
OSH-08-04	도급인 안전보건협의체 회의 개최 및 결과 기록	정기	도급·건설 현장이 있을 때 (매월 1회 이상)	전 부서
OSH-09-07	유해위험방지계획서 작성·제출 확인	대상	해당 규모·종류 공사 착공 15일 전	전 부서
OSH-09-08	노사협의체 구성	대상	공사금액 120억원 이상 공사 착공 시	전 부서
OSH-09-09	노사협의체 회의 개최 및 결과 기록	정기	공사금액 120억 원 이상 공사가 있을 때 (매월 1회 이상)	전 부서

5-3 확인 결과 고르는 법

확인 결과	이럴 때	함께 적을 것
해당 없음(조건 미발생)	2025년에 그 공사·작업·사유·시설이 없었다	사유를 짧게 — 예) 120억 원 이상 공사 없음
해당 있음 – 별도 보관	조건이 있었고, 기록이 온나라 밖(종이 대장·위탁기관·현장·다른 시스템)에 있다	보관 위치, 문서명·건수
해당 있음 – 문서 누락	조건이 있었는데 기록이 없다	조치 계획
확인 중	기한 안에 확인하지 못했다	확인 예정일

> **「해당 없음」 회신이 판정 근거가 됩니다**
>
> 「해당 없음」 단계는 그 부서 판정에서 「대상 없음」으로 처리하고, 회신 내용을 분류 기준에 반영해 전 연도를 다시 집계합니다.

5-4 회신 안내

항목	내용
회신 기한	2026. . .
회신 방법	「부서 확인 회신서」(엑셀, 부서별 1개 파일)의 노란 칸을 작성해 재난안전과 중대재해팀으로 제출
문의	재난안전과 중대재해팀

부록

관계 법령 조문

업무단계 근거와 법적 책임에 나오는 핵심 조문 원문

01 A-1 중대재해 처벌 등에 관한 법률

02 A-2 같은 법 시행령

03 A-3 산업안전보건법

부록 관계 법령 조문

업무단계의 법령근거와 2장 법적 책임에 나오는 핵심 조문을 국가법령정보센터 현행 원문 그대로 옮겼습니다 (2026. 10. 13. 확인). 여기 없는 조문은 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 확인해 주십시오.

A-1 중대재해 처벌 등에 관한 법률

법률 제17907호 · 2022. 1. 27. 시행

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. (발췌)

2. "중대산업재해"란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.
   가. 사망자가 1명 이상 발생
   나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
   다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생
3. "중대시민재해"란 특정 원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 발생한 재해로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다. 다만, 중대산업재해에 해당하는 재해는 제외한다.
   가. 사망자가 1명 이상 발생
   나. 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생
   다. 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생
9. "경영책임자등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
   가. 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람
   나. 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정된 공공기관의 장

제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전 · 보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
3. 중앙행정기관 · 지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
4. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

② 제1항제1호 · 제4호의 조치에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무) 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.

제6조(중대산업재해 사업주와 경영책임자등의 처벌)

① 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호가목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다.

② 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호나목 또는 다목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제1항 또는 제2항의 죄로 형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 제1항 또는 제2항의 죄를 저지른 자는 각 항에서 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

제7조(중대산업재해의 양벌규정) 법인 또는 기관의 경영책임자등이 그 법인 또는 기관의 업무에 관하여 제6조에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 기관에 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제6조제1항의 경우: 50억원 이하의 벌금
2. 제6조제2항의 경우: 10억원 이하의 벌금

제8조(안전보건교육의 수강)

① 중대산업재해가 발생한 법인 또는 기관의 경영책임자등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전보건교육을 이수하여야 한다.

② 제1항의 안전보건교육을 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 경우에는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

③ 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관이 부과 · 징수한다.

제9조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 사업 또는 사업장에서 생산 · 제조 · 판매 · 유통 중인 원료나 제조물의 설계, 제조, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력 · 예산 · 점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
3. 중앙행정기관 · 지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
4. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

② 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 설치, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력 · 예산 · 점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
3. 중앙행정기관 · 지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
4. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

③ 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 공중이용시설 또는 공중교통수단과 관련하여 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 제2항의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.

④ 제1항제1호 · 제4호 및 제2항제1호 · 제4호의 조치에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(중대시민재해 사업주와 경영책임자등의 처벌)

① 제9조를 위반하여 제2조제3호가목의 중대시민재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다.

② 제9조를 위반하여 제2조제3호나목 또는 다목의 중대시민재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

제11조(중대시민재해의 양벌규정) 법인 또는 기관의 경영책임자등이 그 법인 또는 기관의 업무에 관하여 제10조에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 기관에게 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제10조제1항의 경우: 50억원 이하의 벌금
2. 제10조제2항의 경우: 10억원 이하의 벌금

제13조(중대산업재해 발생사실 공표)

① 고용노동부장관은 제4조에 따른 의무를 위반하여 발생한 중대산업재해에 대하여 사업장의 명칭, 발생 일시와 장소, 재해의 내용 및 원인 등 그 발생사실을 공표할 수 있다.

② 제1항에 따른 공표의 방법, 기준 및 절차 등은 대통령령으로 정한다.

제15조(손해배상의 책임)

① 사업주 또는 경영책임자등이 고의 또는 중대한 과실로 이 법에서 정한 의무를 위반하여 중대재해를 발생하게 한 경우 해당 사업주, 법인 또는 기관이 중대재해로 손해를 입은 사람에 대하여 그 손해액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 진다. 다만, 법인 또는 기관이 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 법원은 제1항의 배상액을 정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. (각 호 생략)

A-2 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령

대통령령 제35805호 · 2025. 10. 1. 시행

제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 사업 또는 사업장의 안전 · 보건에 관한 목표와 경영방침을 설정할 것
2. 「산업안전보건법」 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 두어야 하는 인력이 총 3명 이상이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 사업장인 경우에는 안전 · 보건에 관한 업무를 총괄 · 관리하는 전담 조직을 둘 것. 이 경우 나목에 해당하지 않던 건설사업자가 나목에 해당하게 된 경우에는 공시한 연도의 다음 연도 1월 1일까지 해당 조직을 두어야 한다.
   가. 상시근로자 수가 500명 이상인 사업 또는 사업장
   나. 「건설산업기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 별표 1에 따른 토목건축공사업에 대해 같은 법 제23조에 따라 평가하여 공시된 시공능력의 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자
3. 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해 · 위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해 · 위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성 평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해 · 위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다.
4. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하도록 할 것
   가. 재해 예방을 위해 필요한 안전 · 보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비
   나. 제3호에서 정한 유해 · 위험요인의 개선
   다. 그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항
5. 「산업안전보건법」 제15조, 제16조 및 제62조에 따른 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자(이하 이 조에서 "안전보건관리책임자등"이라 한다)가 같은 조에서 규정한 각각의 업무를 각 사업장에서 충실히 수행할 수 있도록 다음 각 목의 조치를 할 것
   가. 안전보건관리책임자등에게 해당 업무 수행에 필요한 권한과 예산을 줄 것
   나. 안전보건관리책임자등이 해당 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가 · 관리할 것
6. 「산업안전보건법」 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 정해진 수 이상의 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 산업보건의를 배치할 것. 다만, 다른 법령에서 해당 인력의 배치에 대해 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따르고, 배치해야 할 인력이 다른 업무를 겸직하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 안전 · 보건에 관한 업무 수행시간을 보장해야 한다.
7. 사업 또는 사업장의 안전 · 보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 의견을 들어 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제24조에 따른 산업안전보건위원회 및 같은 법 제64조 · 제75조에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체에서 사업 또는 사업장의 안전 · 보건에 관하여 논의하거나 심의 · 의결한 경우에는 해당 종사자의 의견을 들은 것으로 본다.
8. 사업 또는 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 다음 각 목의 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 것
   가. 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치

나. 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치

다. 추가 피해방지를 위한 조치

9. 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전 · 보건을 확보하기 위해 다음 각 목의 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검할 것

가. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준 · 절차

나. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전 · 보건을 위한 관리비용에 관한 기준

다. 건설업 및 조선업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전 · 보건을 위한 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준

제5조(안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)

① 법 제4조제1항제4호에서 "안전 · 보건 관계 법령"이란 해당 사업 또는 사업장에 적용되는 것으로서 종사자의 안전 · 보건을 확보하는 데 관련되는 법령을 말한다.

② 법 제4조제1항제4호에 따른 조치에 관한 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검(해당 안전 · 보건 관계 법령에 따라 중앙행정기관의 장이 지정한 기관 등에 위탁하여 점검하는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
2. 제1호에 따른 점검 또는 보고 결과 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되는 경우에는 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 · 집행하도록 하는 등 해당 의무 이행에 필요한 조치를 할 것
3. 안전 · 보건 관계 법령에 따라 의무적으로 실시해야 하는 유해 · 위험한 작업에 관한 안전 · 보건에 관한 교육이 실시되었는지를 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
4. 제3호에 따른 점검 또는 보고 결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체 없이 그 이행의 지시, 예산의 확보 등 교육 실시에 필요한 조치를 할 것

제8조(원료 · 제조물 관련 안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제9조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2025. 10. 1.>

1. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 인력을 갖추어 중대시민재해 예방을 위한 업무를 수행하도록 할 것

가. 법 제9조제1항제4호의 안전 · 보건 관계 법령에 따른 안전 · 보건 관리 업무의 수행

나. 유해 · 위험요인의 점검과 위험징후 발생 시 대응

다. 그 밖에 원료 · 제조물 관련 안전 · 보건 관리를 위해 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 사항

2. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 예산을 편성 · 집행할 것

가. 법 제9조제1항제4호의 안전 · 보건 관계 법령에 따른 인력 · 시설 및 장비 등의 확보 · 유지

나. 유해 · 위험요인의 점검과 위험징후 발생 시 대응

다. 그 밖에 원료 · 제조물 관련 안전 · 보건 관리를 위해 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 사항

3. 별표 5에서 정하는 원료 또는 제조물로 인한 중대시민재해를 예방하기 위해 다음 각 목의 조치를 할 것

가. 유해 · 위험요인의 주기적인 점검

나. 제보나 위험징후의 감지 등을 통해 발견된 유해 · 위험요인을 확인한 결과 중대시민재해의 발생 우려가 있는 경우의 신고 및 조치

다. 중대시민재해가 발생한 경우의 보고, 신고 및 조치

라. 중대시민재해 원인조사에 따른 개선조치

4. 제3호 각 목의 조치를 포함한 업무처리절차의 마련. 다만, 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인의 경우는 제외한다.
5. 제1호 및 제2호의 사항을 반기 1회 이상 점검하고, 점검 결과에 따라 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 · 집행하도록 하는 등 중대시민재해 예방에 필요한 조치를 할 것

제9조(원료 · 제조물 관련 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)

① 법 제9조제1항제4호에서 "안전 · 보건 관계 법령"이란 해당 사업 또는 사업장에서 생산 · 제조 · 판매 · 유통 중인 원료나 제조물에 적용되는 것으로서 그 원료나 제조물이 사람의 생명 · 신체에 미칠 수 있는 유해 · 위험 요인을 예방하고 안전하게 관리하는 데 관련되는 법령을 말한다.

② 법 제9조제1항제4호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검(해당 안전 · 보건 관계 법령에 따라 중앙행정기관의 장이 지정한 기관 등에 위탁하여 점검하는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
2. 제1호에 따른 점검 또는 보고 결과 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되는 경우에는 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 · 집행하도록 하는 등 해당 의무 이행에 필요한 조치를 할 것
3. 안전 · 보건 관계 법령에 따라 의무적으로 실시해야 하는 교육이 실시되는지를 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
4. 제3호에 따른 점검 또는 보고 결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체 없이 그 이행의 지시, 예산의 확보 등 교육 실시에 필요한 조치를 할 것

제10조(공중이용시설 · 공중교통수단 관련 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치) 법 제9조제2항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 인력을 갖추어 중대시민재해 예방을 위한 업무를 수행하도록 할 것
   가. 법 제9조제2항제4호의 안전 · 보건 관계 법령에 따른 안전관리 업무의 수행
   나. 제4호에 따라 수립된 안전계획의 이행
   다. 그 밖에 공중이용시설 또는 공중교통수단과 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항
2. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 예산을 편성 · 집행할 것
   가. 법 제9조제2항제4호의 안전 · 보건 관계 법령에 따른 인력 · 시설 및 장비 등의 확보 · 유지와 안전점검 등의 실시
   나. 제4호에 따라 수립된 안전계획의 이행
   다. 그 밖에 공중이용시설 또는 공중교통수단과 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항
3. 공중이용시설 또는 공중교통수단에 대한 법 제9조제2항제4호의 안전 · 보건 관계 법령에 따른 안전점검 등을 계획하여 수행되도록 할 것
4. 공중이용시설 또는 공중교통수단에 대해 연 1회 이상 다음 각 목의 내용이 포함된 안전계획을 수립하게 하고, 충실히 이행하도록 할 것. 다만, 공중이용시설에 대해 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제6조에 따라 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획을 수립 · 시행하거나 공중이용시설 또는 공중교통수단에 대해 철도운영자가 「철도안전법」 제6조에 따라 연차별 시행계획을 수립 · 추진하는 경우로서 사업주 또는 경영책임자등이 그 수립 여부 및 내용을 직접 확인하거나 보고받은 경우에는 안전계획을 수립하여 이행한 것으로 본다.
   가. 공중이용시설 또는 공중교통수단의 안전과 유지관리를 위한 인력의 확보에 관한 사항
   나. 공중이용시설의 안전점검 또는 정밀안전진단의 실시와 공중교통수단의 점검 · 정비(점검 · 정비에 필요한 장비를 확보하는 것을 포함한다)에 관한 사항
   다. 공중이용시설 또는 공중교통수단의 보수 · 보강 등 유지관리에 관한 사항
5. 제1호부터 제4호까지에서 규정한 사항을 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
6. 제5호에 따른 점검 또는 보고 결과에 따라 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 · 집행하도록 하는 등 중대시민재해 예방에 필요한 조치를 할 것
7. 중대시민재해 예방을 위해 다음 각 목의 사항이 포함된 업무처리절차를 마련하여 이행할 것. (철도 · 항공 사업자에 관한 단서 생략)
   가. 공중이용시설 또는 공중교통수단의 유해 · 위험요인의 확인 · 점검에 관한 사항
   나. 공중이용시설 또는 공중교통수단의 유해 · 위험요인을 발견한 경우 해당 사항의 신고 · 조치요구, 이용 제한, 보수 · 보강 등 그 개선에 관한 사항
   다. 중대시민재해가 발생한 경우 사상자 등에 대한 긴급구호조치, 공중이용시설 또는 공중교통수단에 대한 긴급안전점검, 위험표지 설치 등 추가 피해방지 조치, 관계 행정기관 등에 대한 신고와 원인조사에 따른 개선조치에 관한 사항

라. 공중교통수단 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호의 제1종시설물에서 비상상황이나 위급상황 발생 시 대피훈련에 관한 사항

8. 제3자에게 공중이용시설 또는 공중교통수단의 운영 · 관리 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 공중이용시설 또는 공중교통수단과 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전을 확보하기 위해 다음 각 목에 따른 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 연 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것

가. 중대시민재해 예방을 위한 조치능력 및 안전관리능력에 관한 평가기준 · 절차

나. 도급, 용역, 위탁 등의 업무 수행 시 중대시민재해 예방을 위해 필요한 비용에 관한 기준

제11조(공중이용시설 · 공중교통수단 관련 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)

① 법 제9조제2항제4호에서 "안전 · 보건 관계 법령"이란 해당 공중이용시설 · 공중교통수단에 적용되는 것으로서 이용자나 그 밖의 사람의 안전 · 보건을 확보하는 데 관련되는 법령을 말한다.

② 법 제9조제2항제4호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 연 1회 이상 점검(해당 안전 · 보건 관계 법령에 따라 중앙행정기관의 장이 지정한 기관 등에 위탁하여 점검하는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
2. 제1호에 따른 점검 또는 보고 결과 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되는 경우에는 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 · 집행하도록 하는 등 해당 의무 이행에 필요한 조치를 할 것
3. 안전 · 보건 관계 법령에 따라 공중이용시설의 안전을 관리하는 자나 공중교통수단의 시설 및 설비를 정비 · 점검하는 종사자가 의무적으로 이수해야 하는 교육을 이수했는지를 연 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
4. 제3호에 따른 점검 또는 보고 결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체 없이 그 이행의 지시 등 교육 실시에 필요한 조치를 할 것

A-3 산업안전보건법

법률 제21374호 · 2026. 8. 1. 시행

제15조(안전보건관리책임자)

① 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해 · 위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항

② 제1항 각 호의 업무를 총괄하여 관리하는 사람(이하 "안전보건관리책임자"라 한다)은 제17조에 따른 안전관리자와 제18조에 따른 보건관리자를 지휘 · 감독한다.

③ 안전보건관리책임자를 두어야 하는 사업의 종류와 사업장의 상시근로자 수, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(관리감독자)

① 사업주는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘 · 감독하는 직위에 있는 사람(이하 "관리감독자"라 한다)에게 산업 안전 및 보건에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행하도록 하여야 한다.

② 관리감독자가 있는 경우에는 「건설기술 진흥법」 제64조제1항제2호에 따른 안전관리책임자 및 같은 항 제3호에 따른 안전관리담당자를 각각 둔 것으로 본다.

제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

① 사업주는 소속 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 한다.

② 사업주는 근로자를 채용할 때와 작업내용을 변경할 때에는 그 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 작업에 필요한 안전보건교육을 하여야 한다. 다만, 제31조제1항에 따른 안전보건교육을 이수한 건설 일용근로자를 채용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 사업주는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 제2항에 따른 안전보건교육 외에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육을 추가로 하여야 한다.

④ 사업주는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 제33조에 따라 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 위탁할 수 있다.

제36조(위험성평가의 실시)

① 사업주는 건설물, 기계 · 기구 · 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해 · 위험 요인을 찾아내어 사망, 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 수준인지를 결정하고, 그 위험성을 줄이기 위하여 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 포함하여 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위한 개선대책을 수립하고 이행(이하 "위험성평가"라 한다) 하여야 한다. **<개정 2026. 2. 19.>**

② 사업주는 위험성평가 시 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 위험성평가에 해당 사업장의 근로자를 참여시켜야 한다. **<개정 2026. 2. 19.>**

③ 사업주는 근로자대표가 요구하면 위험성평가 시 근로자대표를 참여시켜야 한다. **<신설 2026. 2. 19.>**

④ 사업주는 고용노동부령으로 정하는 위험성평가 관련 사항을 해당 사업장의 근로자에게 제29조에 따른 안전보건교육, 설명회, 사업장 게시, 서면 또는 전자적 방법 등으로 알려야 한다. 이 경우 사업주는 중대재해로 이어질 수 있는 유해 · 위험 요인에 대하여 작업 전 안전점검회의 등을 통하여 근로자에게 상시적으로 주지시키도록 노력하여야 한다. **<신설 2026. 2. 19.>**

⑤ 사업주는 위험성평가의 결과를 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 기록하여 보존하여야 한다. **<개정 2026. 2. 19.>**

⑥ 위험성평가의 방법, 절차 및 시기, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. **<개정 2026. 2. 19.>**

제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)

① 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
2. 작업장 순회점검
3. 관계수급인이 근로자에게 하는 제29조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원
4. 관계수급인이 근로자에게 하는 제29조제3항에 따른 안전보건교육의 실시 확인
5. 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련 (각 목 생략)
6. 위생시설 등 고용노동부령으로 정하는 시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용의 협조
7. 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기 · 내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인
8. 제7호에 따른 확인 결과 관계수급인 등의 작업 혼재로 인하여 화재 · 폭발 등 대통령령으로 정하는 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기 · 내용 등의 조정

② 제1항에 따른 도급인은 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영, 작업장 순회점검, 안전보건교육 지원, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)

① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 건설공사 계획단계: 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해 · 위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것

2. 건설공사 설계단계: 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해 · 위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것
3. 건설공사 시공단계: 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것

② 제1항에 따른 건설공사발주자는 대통령령으로 정하는 안전보건 분야의 전문가에게 같은 항 각 호에 따른 대장에 기재된 내용의 적정성 등을 확인받아야 한다.

③ 제1항에 따른 건설공사발주자는 설계자 및 건설공사를 최초로 도급받은 수급인이 건설현장의 안전을 우선적으로 고려하여 설계 · 시공 업무를 수행할 수 있도록 적정한 비용과 기간을 계상 · 설정하여야 한다.

④ 제1항 각 호에 따른 대장에 포함되어야 할 구체적인 내용은 고용노동부령으로 정한다.

제167조(벌칙)

① 제38조제1항부터 제3항까지(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제39조제1항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제63조(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 근로자를 사망에 이르게 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 죄로 형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 제1항의 죄를 저지른 자는 그 형의 2분의 1까지 가중한다.

제168조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제38조제1항부터 제3항까지, 제39조제1항, 제51조, 제54조제1항, 제117조제1항, 제118조제1항, 제122조제1항 또는 제157조제3항을 위반한 자 (각 조문의 「제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다」 문구 생략)
2. (생략)

제173조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제167조제1항 또는 제168조부터 제172조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에게 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제167조제1항의 경우: 10억원 이하의 벌금
2. 제168조부터 제172조까지의 경우: 해당 조문의 벌금형

중대재해 업무단계 길잡이

담양군 중대재해 통합시스템 · 1차 부서 교육 교재

발행	담양군 재난안전과 중대재해팀
발행일	2026. 10. 00.
제작 지원	㈜다온플레이스

이 교재의 수치는 2026-10-12 기준표와 부서별 이행문서 목록에 따른 것이며, 부서 회신을 반영해 갱신됩니다.

담양군